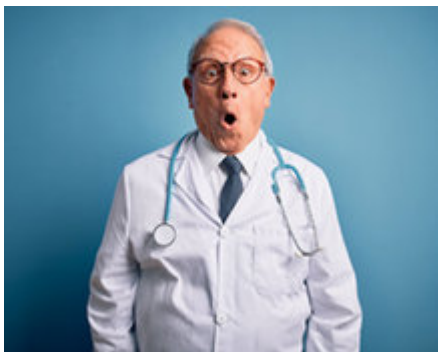
1 Wer ist ein Unternehmer?

Diskutieren Sie die Frage, die Ihnen Herr Fettner gestellt hat, in der Klasse.



„Bei uns werden Sie mit vielen Unternehmern Kontakt haben. Fallen Ihnen Personen ein, die ein Unternehmen betreiben? Denken Sie dabei an Unternehmer in Ihrem Bekanntenkreis, aber auch an bekannte Unternehmer aus den Medien."

Ein **Unternehmer** im Sinne des Unternehmensgesetzbuches (UGB) ist, wer allein oder mit anderen Personen ein Unternehmen betreibt. Dazu gehören sowohl natürliche als auch juristische Personen.



Auch Ärzte sind Unternehmer. Sie sind freiberuflich Tätige.

Unternehmer betreiben ein Unternehmen als ...

natürliche Personen	juristische Personen
= lebende, physische Personen, z. B. Einzelunternehmer	= Organisationen, die auf Basis eines Gesetzes gegründet werden. Dies sind künstliche Personen, die aber die gleichen Rechte und Pflichten haben wie natürliche Personen. Juristische Personen werden durch natürliche Personen vertreten. Diese nennt man Organe.

§ 1 UGB

Als Unternehmer gelten auch
- **Land- und Forstwirte,**
- **Freiberuflich Tätige** (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt) sowie
- **Neue Selbstständige** (z. B. Physiotherapeut, Künstler, Vortragender, Autor)

DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Ein **Unternehmen** ist jede
- auf Dauer angelegte Organisation,
- die eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausführt,
- auch wenn sie nicht auf Gewinn ausgerichtet ist.

TrainingsBox – „Wer ist ein Unternehmer?"

- Geben Sie an, ob es sich um Unternehmer im Sinne des UGB handelt. Begründen Sie Ihre Antwort.

Beispiele	Unternehmer Ja	Unternehmer Nein	Begründung
a) Die Landjugend Niederösterreich ist ein Verein zur Förderung von Jugendlichen. Zudem werden gemeinnützige Zwecke verfolgt.			
b) Raffael Pichler arbeitet in Salzburg als selbstständiger Physiotherapeut.			
c) Jacqueline Knaul wurde zur Filialleiterin der XXXLutz KG in Innsbruck befördert.			
d) Die Lenzing AG wird von Stephan Sielaff als Chief Executive Officer (CEO) geleitet.			

2 Was ist eine Firma?

„Sie werden Unternehmer auch bei der Namensgebung ihrer Firma beraten. Aber Vorsicht: Nicht jeder Unternehmer führt auch eine Firma. Das müssen Sie sich unbedingt merken!“



Die **Firma** ist der ins Firmenbuch eingetragene Name des Unternehmers, unter dem er

- seine Geschäfte betreibt,
- seine Unterschrift abgibt und
- klagen bzw. geklagt werden kann.

Es gibt bestimmte Vorschriften, wann sich ein Unternehmer ins Firmenbuch eintragen lassen muss.

Aha!
Jene Unternehmer, die **nicht ins Firmenbuch eingetragen** sind, führen keine Firma, sondern eine **Unternehmensbezeichnung.** Diese besteht aus dem Vor- und Zunamen des Unternehmers. Zusätze, die auf den Tätigkeitsbereich hinweisen, sind erlaubt.

DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Der **Firmenname** setzt sich aus dem **Firmenkern** sowie dem **Firmenzusatz** zusammen.

Firma	=	**Firmenkern**	+	**Firmenzusatz**
		Frei wählbare Bezeichnung (z. B. Name des Unternehmers oder Hinweis auf Tätigkeit)		Angabe der Rechtsform (z. B. eingetragener Unternehmer „e. U.“)

Vorschriften für die Wahl des Firmennamens

Bei der Wahl des Firmennamens sind **gesetzliche Vorschriften** zu befolgen.

- **Kennzeichnungseignung:** Ein Firmenname eignet sich zur Kennzeichnung, wenn er das Unternehmen individualisieren kann. Es muss sich um eine lesbare und aussprechbare Bezeichnung handeln, die als Hinweis auf das Unternehmen dient und daher wie ein Name wirkt.

  Für die Namensgebung gibt es vier Möglichkeiten: Personen-, Sach-, Fantasiefirma und gemischte Firma mit dem Firmenzusatz der jeweiligen Rechtsform.

Erklären Sie, wann man von einer Firma spricht und wann nicht. Der Infotext hilft Ihnen dabei.

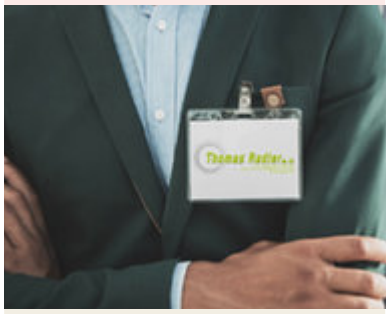
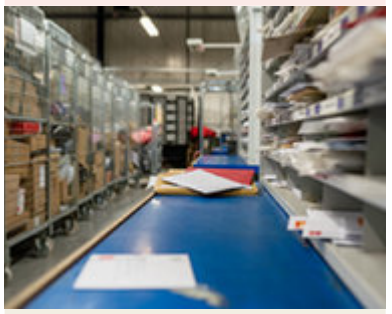
Details zu den Begriffen Unternehmen und Firma haben Sie bereits in Band 1 im Kapitel „II Ein Praxisblick ins Unternehmen“ erfahren.

Anstelle der Bezeichnung Firmenname wird auch Firmenwortlaut verwendet.



§ 18, 19 UGB

Arten von Firmennamen

Personenfirma	Sachfirma	Fantasiefirma	Gemischte Firma
Name des Unternehmers bzw. der Unternehmer	Hinweis auf den Gegenstand des Unternehmens	Erfundene Namen, die häufig bekannte Marken sind	Mischung aus Personen-, Sach- oder Fantasiefirma
			
Beispiele ■ Thomas Radler e. U. ■ Adam Opel AG	**Beispiele** ■ Österreichische Post AG ■ KÖ Gastronomietechnik GmbH	**Beispiele** ■ Red Bull GmbH ■ Borealis AG	**Beispiele** ■ Leyrer + Graf Bau GmbH ■ Max Steindl Immobilien OG

§ 29 UGB

■ **Unterscheidungskraft:** Jede neue Firma muss sich von allen am selben Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden Firmen eindeutig unterscheiden. Dadurch soll die Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen werden. Dies dient dem Schutz von Geschäftspartnern und Verbrauchern.

Beispiel
In Hallein gibt es bereits die Firma Karl Huber e. U. Der Sohn, der ebenfalls Karl Huber heißt und ein Unternehmen in Hallein gründen will, muss seine Firma wie folgt benennen: Karl Huber jun. e. U.



■ **Irreführungsverbot:** Der Firmenname darf keine irreführenden Angaben enthalten, mit denen Geschäftspartner und Verbraucher über geschäftliche Verhältnisse getäuscht werden.

Beispiel
Walter Vigl, ein Unternehmer der ausschließlich mit Oldtimer Motorrädern handelt, darf sein Unternehmen nicht KFZ Vigl GmbH nennen. Man könnte sonst leicht annehmen, dass er auch mit Autos handelt.



§ 22, 23 UGB



Diskutieren Sie, ob Herr Zauner den Nachtclub mit dem vorgeschlagenen Firmennamen führen darf.

Vorschriften für die Fortführung einer Firma bei Unternehmenserwerb

Erwirbt man ein Unternehmen (z. B. durch Kauf oder Erbschaft), kann der **bisherige Firmenname fortgeführt** werden, auch wenn darin der Name des ehemaligen Unternehmers vorkommt. Dieser muss der Beibehaltung allerdings zustimmen.

Unzulässig ist jedoch die Weitergabe des Firmennamens ohne das konkrete Unternehmen, für das die Firma geführt wird.

Business Case – „Firmenname“

Sie begleiten Herrn Fettner zu seinem zweiten Gesprächstermin mit Georg Hofstadler, der überlegt, die Tischlerei seines bisherigen Chefs zu übernehmen. Dieser ist zum Verkauf bereit. Er möchte jedoch nicht, dass die Firma weiterhin unter Tischlerei Huber e. U. geführt wird.

Aufgaben

1. Beschreiben Sie die Vorschriften, welche für die Wahl des Firmennamens zu beachten sind.
2. Erläutern Sie, welche Art von Firmennamen in diesem Fall vorliegt.
3. Beurteilen Sie, ob der bisherige Firmenname weiterhin verwendet werden darf, wenn das Unternehmen von Georg Hofstadler übernommen wird. Machen Sie einen Vorschlag für einen neuen Namen, falls dies erforderlich ist.

TrainingsBox – „Was ist eine Firma?“

1. Kreuzen Sie an, um welche Firmenart es sich bei den folgenden Beispielen handelt. Sie können das Internet zu Hilfe nehmen und nach der Namensherkunft recherchieren.

Beispiele	Personenfirma	Sachfirma	Fantasiefirma	Gemischte Firma
a) Telekom Austria AG				
b) Christian Vogler e. U.				
c) Wimberger Bau GmbH				
d) Deutsche Bank AG				
e) Canon Austria GmbH				
f) Friedrich Huber Buchservice OG				
g) Porsche AG				
h) Sharp AG				

2. Erläutern Sie, welche Vorschriften für die Wahl des Firmennamens nicht eingehalten wurden. Begründen Sie Ihre Antwort.

a)



b)



3. Überprüfen Sie, ob bei den folgenden Beispielen die Firmenbezeichnungen die gesetzlichen Vorschriften erfüllen und somit zulässig sind. Begründen Sie Ihre Entscheidung.
   a) Peter Huber möchte in Linz ein Busunternehmen mit dem Firmennamen Peter Huber e. U. gründen. Sein Vater betreibt in Linz seit 15 Jahren als Tischler ein Unternehmen, das den Firmennamen Peter Huber e. U. trägt.
   b) Tahira Mazin plant, sich als Fotografin unter dem Firmennamen Foto GmbH selbstständig zu machen.
   c) Die Brüder und Hobbyhandwerker Markus und Patrick Lotz gründen ein Unternehmen, das Kunden kleine Handwerksarbeiten in Haus und Garten anbietet. Die beiden einigen sich auf den Firmennamen Baumeisterbetrieb Lotz GmbH.
   d) Carina Novy hat von ihrer Tante ein Kosmetikstudio mit dem Firmennamen Nagelneu Edyta Koschitzky e. U. geerbt. Obwohl sie nicht wie ihre Tante heißt, möchte sie den Salon mit dem bisherigen Firmennamen fortführen.

3 Firmenbuch



„Heute habe ich eine Einzelunternehmerin beraten, die seit einem Monat ihr Unternehmen führt. Sie hat mich gefragt, wann sie sich ins Firmenbuch eintragen lassen muss."

Eine Firma darf erst dann geführt werden, wenn sie im **Firmenbuch** eingetragen ist.

DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Das **Firmenbuch** ist ein **öffentliches EDV-Verzeichnis,** in dem die **wichtigsten Informationen** über ein Unternehmen eingetragen sind.

Das Firmenbuch wird elektronisch von den Firmenbuchgerichten geführt.

Beantworten Sie die Frage der Unternehmerin. Der Infotext hilft Ihnen dabei.



In Wien wird das Firmenbuchgericht vom Handelsgericht Wien geführt. In den anderen Bundesländern liegt die Zuständigkeit bei den jeweiligen Landesgerichten.

3.1 Eintragung ins Firmenbuch

Die Eintragung erfolgt auf Antrag des Unternehmers. Die Firmenbucheintragung ist für manche Unternehmen verpflichtend.

Verpflichtende Eintragung	Freiwillige Eintragung
■ **Einzelunternehmen** ab einem Umsatz von mehr als **1 Mio. EUR** in **einem** Jahr oder mit mehr als **jeweils 700.000,00 EUR** Umsatz in **zwei aufeinanderfolgenden** Geschäftsjahren ■ **Kapitalgesellschaften** (z. B. GmbH, AG) ■ **Personengesellschaften** (z. B. OG, KG) ■ **Genossenschaften**	■ **Kleinere Einzelunternehmen** bei Nichterreichung der angeführten Umsatzgrenzen ■ **Freie Berufe** (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, Notar, Steuerberater) ■ **Land- und Forstwirtschaft,** die von Einzelunternehmern betrieben werden, unabhängig von der Höhe ihres Jahresumsatzes

Nähere Informationen zu den Rechtsformen erhalten Sie im Kapitel „Rechtsformen der Unternehmen".

3.2 Bestandteile des Firmenbuches

Das Firmenbuch besteht aus dem **Hauptbuch** und der **Urkundensammlung.**

Bestandteile des Firmenbuches

Hauptbuch	⊕	Urkundensammlung
Es enthält die wichtigsten Daten von Firmen, z. B.: ■ Firmenname ■ Firmenbuchnummer ■ Rechtsform ■ Geschäftssitz und -zweig ■ Geschäftsinhaber und Gesellschafter ■ Datum der Eintragung		Sie enthält alle Urkunden, die den Firmenbucheintragungen zugrunde liegen, z. B.: ■ Gesellschaftsvertrag ■ Musterunterschriften ■ Bilanz ■ Gesellschafterbeschlüsse

Firmenbuchnummer = eine individuelle Nummer, die vom Firmenbuchgericht im Zuge der Eintragung erstellt wird.

3.3 Veröffentlichung der Firmenbucheinträge

Neueinträge und Änderungen im Firmenbuch müssen in der EVI und in der Ediktsdatei veröffentlicht werden.

- **Ediktsdatei:** Die Ediktsdatei (www.edikte.justiz.gv.at) ist eine allgemein zugängliche Datenbank. Darin sind neben Firmenbucheintragungen u. a. auch die Eröffnung und die Aufhebung eines Konkurses ersichtlich.
- **EVI (Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform):** Verlautbarungen zu Neueinträgen bzw. Änderungen haben auf EVI (www.evi.gv.at) zu erfolgen (bisher: Amtsblatt zur Wiener Zeitung).

Aha!
Alle **im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen** müssen in ihren Geschäftsbriefen, E-Mails und auf der unternehmenseigenen Website (Impressum) bestimmte Informationen angeben: Firmenname inkl. Rechtsform, Firmenbuchnummer, Firmenbuchgericht und Firmensitz. Details finden Sie hier: www.trauner.at/firmenbuch_informationspflichten

Ein Unternehmer genießt mit dem Eintrag ins Firmenbuch den rechtlichen Schutz des Firmennamens.

3.4 Einsichtnahme in das Firmenbuch

Jede Person kann einen **Firmenbuchauszug** kostenpflichtig beantragen. Zugang zu den Informationen hat man

- durch Einsichtnahme bei allen Firmenbuchgerichten,
- über Notare, Wirtschaftstreuhänder und Rechtsanwälte oder
- via Internet (https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage).



Unter justizonline kann ein Firmenbuchauszug beantragt werden

TrainingsBox – „Firmenbuch“

1. Geben Sie an, ob eine freiwillige oder verpflichtende Eintragung ins Firmenbuch vorliegt. Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Beispiele	Eintragung: freiwillig oder verpflichtend?
a) Dr. Kambiz Modarressy arbeitet als Hausarzt in Wien.	
b) Die Einzelunternehmerin Marlene Zaim betreibt eine Werbeagentur. In den letzten beiden Jahren wurden Umsätze von 820.000,00 EUR bzw. 730.000,00 EUR erzielt.	
c) Die Baycon Bayik KG ist ein Fachbetrieb für Elektroinstallationstechnik. Die jährlichen Umsätze belaufen sich auf etwa 650.000,00 EUR.	
d) Sarah Neumüller betreibt als Einzelunternehmerin seit zwei Jahren ein Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt. In beiden Geschäftsjahren zusammen erzielte sie 700.000,00 EUR Umsatz.	